Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав»

(Цирки)

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР № Ц -_____/___

м. Київ "___" _____ 20___ р.

Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі – ДО УААСП), що здійснює колективне управління майновими правами суб'єктів авторського права відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) та на підставі Свідоцтва № 3/2003 від 22.08.2003 р. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, в особі _____, який діє на підставі _____, з однієї сторони,

та _____ **(далі – Користувач),**
/ організаційна форма та назва/

в особі _____, що діє на підставі
_____,
/повноважна посадова особа (посада, прізвище, ім'я, по-батькові/ /статуту, положення, свідоцтва про державну реєстрацію, довіреності, виписки з ЄДР тощо/

з іншої сторони, що при подальшому згадуванні разом іменуються - Сторони, уклали Ліцензійний договір (далі – Договір) про наступне:

1. Сторони домовились про те, що терміни в даному Договорі вживатимуться в наступному значенні:

затримка платежів - невиплата суми авторської винагороди у встановлені строки, в які не вимагається будь-яких нагадувань або вимог;

контрольне прослуховування – здійснення уповноваженим представником ДО УААСП перевірки щодо фактичного публічного виконання Користувачем творів відповідно до п. 2.1. даного Договору;

користувач – фізична чи юридична особа, з якою ДО УААСП укладає договір на публічне виконання оприлюднених творів, які відносяться до репертуару ДО УААСП;

представник – фізична або юридична особа, яка представляє інтереси ДО УААСП на відповідній території на підставі договору та (або) довіреності;

репертуар ДО УААСП – твори, повноваження на колективне управління якими на території України передано ДО УААСП аналогічними іноземними авторсько-правовими організаціями на підставі договорів про взаємне представництво інтересів, українськими суб'єктами авторського права та їх правонаступниками на підставі письмових договорів, а також інші твори, повноваження по управлінню якими ДО УААСП здійснює на підставі Закону;

твори – оприлюднені літературні, музичні твори з текстом або без тексту, що охороняються авторським правом.

Всі інші терміни в даному Договорі використовуються згідно з чинним законодавством України.

2. Предмет Договору, фінансові умови, порядок розрахунків

2.1. ДО УААСП від імені авторів та їх правонаступників, включаючи зарубіжних, надає Користувачеві, на умовах, визначених цим Договором, право (невиключну ліцензію) на публічне виконання творів, а Користувач, як власник майданчика_____ (далі – Цирк), що має
/повна назва Цирку/

_____ посадочних місць, розташованого на території України за адресою:
_____,
/адреса Цирку/

де здійснюється публічне виконання творів, зобов'язується виплачувати ДО УААСП авторську винагороду (роялті) відповідно до даного Договору та Закону як при платному, так і безоплатному вході.

2.2. Користувач не має права передавати отримані за цим договором права третім особам (без права субліцензії).

2.3. Цей Договір не поширюється на:

а) немайнові права авторів;

б) права виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій мовлення;

в) інші способи та види використання творів, не зазначені в ньому.

2.4. Сторони домовились, що розмір авторської винагороди за надане право на публічне виконання творів на умовах даного Договору визначається за ставками, визначеними в додатку 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 72 "Про затвердження мінімальних ставок авторської винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав "(далі – Постанова), та становить*:

Вид твору	Розмір авторської винагороди
2.4.1. Циркова програма	1 відсоток суми валового збору, що надходить від продажу квитків за публічне виконання одного твору або програми, чи доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі провадження якої відбувається використання творів, а у разі відсутності таких доходів - загальної суми витрат на проведення заходу, під час здійснення якого відбувається використання твору літератури і (або) мистецтва (за всю програму) (пункт 17 додатка 1 до Постанови)
2.4.2. Пантоміма, феєрія, балет, що тривають не менше ніж протягом одного самостійного відділу в цирковій програмі	1 відсоток суми валового збору, що надходить від продажу квитків за публічне виконання одного твору або програми, чи доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі провадження якої відбувається використання творів, а у разі відсутності таких доходів - загальної суми витрат на проведення заходу, під час здійснення якого

ДО УААСП _____ / _____ / **Користувач_____ /_____/**

М.П. **М.П.**

	відбувається використання твору літератури і (або) мистецтва (за кожний відділ) (пункт 18 додатка 1 до Постанови)
2.4.3. Сюжетний атракціон, що триває не менше ніж протягом одного самостійного відділу в цирковій програмі	1 відсоток суми валового збору, що надходить від продажу квитків за публічне виконання одного твору або програми, чи доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі провадження якої відбувається використання творів, а у разі відсутності таких доходів – загальної суми витрат на проведення заходу, під час здійснення якого відбувається використання твору літератури і (або) мистецтва (за кожний відділ) (пункт 19 додатка 1 до Постанови)
2.4.4. Оригінальна музика, написана спеціально для супроводження циркової пантоміми, феєрії, балету, атракціону, що триває не менше ніж протягом одного самостійного відділу	0,5 відсотків суми валового збору, що надходить від продажу квитків за публічне виконання одного твору або програми, чи доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі провадження якої відбувається використання творів, а у разі відсутності таких доходів – загальної суми витрат на проведення заходу, під час здійснення якого відбувається використання твору літератури і (або) мистецтва (за кожний відділ) (пункт 20 додатка 1 до Постанови)

* - Сторони погодились, що розмір авторської винагороди, належної до виплати Користувачем, не залежить від кількості та тривалості публічного виконання творів.

2.5. Сторони дійшли згоди, що у разі внесення до Постанови змін щодо збільшення розміру мінімальних ставок, розмір авторської винагороди, визначений в п. 2.4. даного Договору, збільшується до розміру цих мінімальних ставок.

У разі внесення до Постанови змін щодо зменшення розміру мінімальних ставок або у разі її скасування розмір авторської винагороди, визначений в п. 2.4. даного Договору, залишається незмінним.

2.6. Користувач зобов'язується вести точний облік використаних творів та не пізніше 20-ти днів після закінчення кожного , у якому здійснювалось використання творів:

2.6.1. перераховувати ДО УААСП авторську винагороду згідно з пунктами 2.4.1. – 2.4.4. даного Договору;

2.6.2. надавати ДО УААСП розрахунковий лист стосовно виплати авторської винагороди, заповнений за формою, передбаченою у додатку 1 до даного Договору;

2.6.3. надавати ДО УААСП належним чином засвідчену програму-рапортичку, заповнену за формою, передбаченою у додатку 2 до даного Договору;

2.6.4. надати ДО УААСП належним чином завірені копії документів бухгалтерської звітності з відміткою державного органу (статистики, державної фіскальної служби) про прийняття за відповідний звітний період згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженими наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.

2.7. В разі невиконання Користувачем пункту 2.6.1. даного Договору Користувач зобов'язується виплатити ДО УААСП пеню, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день затримки. При цьому нарахування пені за прострочення виконання зобов'язання не припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано. Сплата пені не звільняє Користувача від обов'язку сплати авторської винагороди (роялті).

2.8. В разі невиконання або несвоєчасного виконання Користувачем п. 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 3.3, 4.1 даного Договору Користувач зобов'язується сплатити ДО УААСП штраф у сумі 1000 (одна тисяча) грн.00 коп. за кожне порушення кожного пункту. У такому випадку сплата штрафу не звільняє Користувача від обов'язку виплати авторської винагороди (роялті) та виконання умов даного Договору.

2.9. В разі невиконання умов Договору ДО УААСП залишає за собою право звернутися до суду з позовом про примусове стягнення авторської винагороди, штрафу та пені, надання документації, зазначеної в даному Договорі.

3. Гарантії та обов'язки Сторін

3.1. Користувач зобов'язаний публічно виконувати лише ті твори, які ідентифіковані ним за назвами, прізвищами та ініціалами (псевдонімами) авторів без заподіяння їм шкоди.

3.2. Користувач зобов'язується дотримуватись немайнових прав авторів, у тому числі:

- зазначати належним чином ім'я (псевдонім) за будь-якого публічного виконання твору в афішах, програмах та будь-яких рекламних матеріалах;
- зберігати цілісність творів, не перекручувати їх, не спотворювати та не вчиняти інших дій, що можуть зашкодити честі та репутації авторів.

3.3. При укладенні Договору Користувач надає ДО УААСП безпосередньо або через представника завірені власною мокрою печаткою копії:

- свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом Користувача / свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним номером фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів / виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ;
- довідки про взяття на облік платника податку;
- довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- документів, які підтверджують право підпису даного Договору зі сторони особи – представника Користувача.

3.4. Користувач зобов'язується вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання неправомірному аудіо- та (або) відеозапису публічного виконання творів.

3.5. Користувач самостійно несе повну відповідальність за дотримання немайнових авторських прав авторів творів, за достовірність та повноту документів, наданих до ДО УААСП на виконання п.п.2.6.2., 2.6.3.,2.6.4., 3.3.,4.1. даного Договору.

3.6. При гастрольних виступах колективу Користувача на території України за договором, безпосередньо укладеним з іншим майданчиком (театром, клубом, будинком культури, будинком відпочинку, школою тощо), коли сума валового збору надійшла у розпорядження Користувача, авторську винагороду виплачує останній.

3.7. При гастрольних виступах колективу Користувача на території України, організованих третьою особою, авторська винагорода виплачується особою, яка є організатором гастрольного заходу.

3.8. Користувач гарантує, що всі розрахунки з авторами та (або) їх правонаступниками за публічне виконання творів по даному Договору будуть здійснюватися виключно через ДО УААСП.

3.9. ДО УААСП гарантує врегулювання претензій з боку авторів та (або) їх правонаступників до Користувача, пов'язаних з публічним виконанням творів, згідно із Законом та цим договором, за умови належного виконання Користувачем умов цього Договору.

ДО УААСП _____ / _____ / **Користувач**_____ /_____/

М.П. **М.П.**

3.10. У випадку пред'явлення претензій до Користувача, предметом яких є порушення неврегульованих даним Договором прав, у тому числі немайнових прав, а також майнових, які не є предметом даного Договору, Користувач самостійно несе повну юридичну відповідальність згідно з діючим законодавством за їх порушення.

3.11. У разі виникнення розбіжностей або спорів між ДО УААСП і Користувачем з питань, передбачених цим Договором, вони вживатимуть усіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів.

3.12. У разі неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів вони повинні вирішуватися в судовому порядку визначеному чинним законодавством України.

4. Контроль і конфіденційність

4.1. Відповідно до частини 4 статті 47 Закону Користувач зобов'язується надавати належним чином уповноваженим представникам ДО УААСП точний перелік використаних творів та документально підтверджуючі дані, на підставі яких здійснювався розрахунок сум авторської винагороди, для огляду їх на місці знаходження Користувача та/або надати ДО УААСП поштою завірені належним чином копії таких документів.

4.2. Користувач зобов'язується забезпечити представнику ДО УААСП безперешкодний та безкоштовний доступ до приміщення Користувача (стаціонарного сценічного майданчика), де здійснюється публічне виконання творів, з метою проведення ним контрольного прослуховування в порядку, затвердженому ДО УААСП.

4.3. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність стосовно фінансових умов цього Договору, що стали відомі іншій Стороні у зв'язку з його виконанням. У випадку порушення однією зі Сторін зобов'язання стосовно конфіденційності, що призвело до понесення збитків іншою Стороною, такі збитки повинні бути відшкодовані винною у такому порушенні Стороною у повному обсязі.

4.4. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов'язань стосовно конфіденційності у випадках, передбачених чинним законодавством.

5. Строк дії Договору та наслідки його розірвання

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до «___» _____ 20___ року. При цьому, всі зобов'язання Користувача, що виникли під час дії даного Договору, залишаються в силі до їх повного виконання. Дія даного Договору автоматично продовжується строком на 1 (один) рік – і так із року в рік, якщо жодна зі Сторін не заперечить про це у письмовій формі за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення строку дії/пролонгації даного Договору.

5.2. Даний Договір може бути достроково розірваним за домовленістю Сторін, про що Сторона, яка ініціює розірвання Договору, повинна не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати, з якої Договір підлягає розірванню, направити іншій Стороні рекомендованим листом з повідомленням відповідну письмову пропозицію про дострокове розірвання Договору та підписану додаткову угоду до Договору в 2 екземплярах. При цьому у випадку ініціювання розірвання договору Користувачем, Користувач повинен додатково направити ДО УААСП офіційні документи, які підтверджують обставини, згідно з якими Користувач припиняє публічне виконання творів з репертуару ДО УААСП.

5.3. ДО УААСП має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, про що ДО УААСП зобов'язується письмово повідомити Користувача не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати, з якої Договір підлягає розірванню, при цьому всі зобов'язання Користувача, що виникли під час дії даного Договору, залишаються в силі до їх повного виконання.

5.4. Внаслідок розірвання чи припинення Договору, Користувач не має права на публічне виконання творів з репертуару ДО УААСП.

6. Обставини непереборної сили

6.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії непереборної сили: землетрусу, повені, пожежі, тайфуну, урагану, снігового заносу, воєнних дій, масових захворювань (епідемій), страйків, обмеження перевезень, набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами та інші обставини, що не залежать від волі Сторін. Зазначені обставини мають носити надзвичайний, непередбачуваний і неминучий характер, виникнути після укладання цього Договору та не залежати від волі Сторін.

6.2. Якщо одна із Сторін підпадає під дію обставин непереборної сили, строк виконання зобов'язань за цим Договором відстрочується відповідно на час дії таких обставин непереборної сили.

6.3. Обставини непереборної сили мають засвідчуватись відповідним документом, що видається Торгово-промисловою палатою України.

6.4. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань по даному Договору, зобов'язана своєчасно, не пізніше 5 (п'яти) днів, повідомити іншу Сторону про виникнення обставин, які перешкоджають виконанню зобов'язань. Відсутність повідомлення або несвоєчасне повідомлення про виникнення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на них.

7. Персональні дані

7.1. Підписанням даного Договору суб'єкт персональних даних підтверджує свою згоду на обробку зазначених в даному Договорі персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» у базі персональних даних «Користувачі авторського права» з метою забезпечення адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, з метою реалізації авторських прав правовласників об'єктів авторських прав відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про авторське право і суміжні права», Постанови КМУ від 18.01.2003 р. №72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав».

7.2. Обробці відповідно до законодавства України про захист персональних даних у базі персональних даних «Користувачі авторського права» підлягають наступні категорії персональних даних: адреса проживання (реєстрації), резидентство, ідентифікаційний податковий номер, паспортні дані, банківські реквізити, контактні номери телефонів, E-mail.

7.3. Підписанням даного Договору суб'єкт персональних даних підтверджує, що він належним чином повідомлений про права суб'єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних.

8. Інші умови

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

ДО УААСП _____ / _____ / **Користувач**_____ /_____/

М.П. **М.П.**

8.2. Всі зміни та додатки до даного Договору укладаються у письмовій формі та є чинними за умови підписання їх уповноваженими представниками обох Сторін. Всі додатки до даного Договору, включаючи перелік творів, які входять до репертуару ДО УААСП, є його невід'ємною частиною.

8.3. Сторони повинні у 5-денний строк письмово повідомляти одна одну про зміни організаційно-правової форми, характеру і (або) виду діяльності, місцезнаходження, обставин непереборної сили та наявність інших обставин, що перешкоджають належному виконанню умов Договору, а також надавати документи та іншу інформацію, пов'язану з виконанням Сторонами зобов'язань за цим Договором.

8.4. Несвоєчасне повідомлення і (або) неповідомлення іншої Сторони про дію таких обставин позбавляє відповідну Сторону права посилатися на такі обставини у майбутньому як на підставу для звільнення від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором.

8.5. Сторони не звільняються від виконання своїх обов'язків за даним Договором у разі невиконання умов, зазначених у п. 8.3. даного Договору.

8.6. Договір укладено українською мовою у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8.7. Сторони домовились про те, що репертуар ДО УААСП має електронну форму, і Користувач визнає таку форму репертуару ДО УААСП прирівняною до письмової форми.

8.8 Витрати кожної із Сторін, пов'язані з виконанням зобов'язань за даним Договором, відшкодовуються самостійно, силами кожної із Сторін.

8.9. ДО УААСП на вимогу автора або іншого правовласника може заборонити Користувачу публічно виконувати один або декілька конкретних творів з свого репертуару.

8.10. У підтвердження того, що Сторони розуміють визначення всіх термінів, які містяться в даному Договорі, юридичні наслідки виконання умов даного Договору, в підтвердження того, що даний Договір містить всі істотні умови, про які Сторони мали намір домовитись, Сторони поставили нижче свої підписи та печатки.

9. Адреси і банківські реквізити Сторін

ДО УААСП:	Користувач:
Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 41-а, оф.1,2,3 тел. (044) 234-22-38; факс (044) 288-29-90 Код ЄДРПОУ: 31025266 П/р 2600101002532 Банк: АТ «УКРЕКСІМБАНК» МФО 322313 Є неприбутковою організацією з ознакою неприбутковості 0048 http://www.uacrr.org **В. о. Генерального директора** _____ / _____ / (підпис) М.П.	_____ Юридична адреса: _____ Фактична адреса: _____ Адреса для листування:_____ _____ Тел. :_____ факс :_____ Код ЄДРПОУ: _____ Банк : _____ МФО :_____ р/р:_____ Свідоцтво № _____ від ____.____ ._____р. Індивідуальний податковий № _____ Є платником: _____ http://_____ E-mail: _____ _____ /_____/ (підпис) М.П.

Супроводження Договору здійснює:
Від ДО УААСП:
П.І.Б. _____
тел.: (044)235-32-88
info@uacrr.gov.ua
Інспектор/Представник:
П.І.Б. _____
тел.: (_____)_____

Супроводження Договору здійснює:
П.І.Б. _____
тел.: (_____)_____

ДО УААСП _____ / _____ /
М.П.

Користувач_____ /_____/
М.П.